

# COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

*RI.GSC.001*



FUNDAÇÃO DE AMPARO  
AO ENSINO E PESQUISA

|                                                                                  |                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>REGULAMENTO INTERNO</b>               | <b>CÓDIGO: RI.GSC.001</b> |
|                                                                                  | <i>COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS</i> | <b>REVISÃO: 00</b>        |

## **CAPÍTULO I – DO OBJETIVO E ABRANGÊNCIA**

**Art. 1º.** Este Regulamento disciplina as normas e procedimentos a serem observados pelo setor de Gestão de Suprimentos e Contratos para a aquisição de bens, materiais, medicamentos, e a contratação de serviços e obras.

**Art. 2º.** A aplicação deste regulamento visa assegurar a eficiência, economicidade e transparência na gestão dos recursos, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório.

## **CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE COMPRAS E SELEÇÃO**

**Art. 3º.** É obrigatória a realização de processo de cotação de preços com, no mínimo, 03 (três) orçamentos válidos de fornecedores distintos para a formalização de qualquer aquisição ou contratação, ressalvadas as hipóteses de dispensa previstas neste Regulamento.

### **Seção I – Aquisição de Materiais e Insumos (Via Bionexo)**

**Art. 4º.** A aquisição de materiais médico-hospitalares, medicamentos, dietas e insumos gerais será realizada, preferencialmente, através da plataforma eletrônica Bionexo.

**Art. 5º.** O critério de julgamento será o de menor preço por item, observado o atendimento às especificações técnicas.

- § 1º A adjudicação poderá ser fracionada por itens a diferentes fornecedores para garantir a maior economicidade.
- § 2º Caso o valor adjudicado a um fornecedor seja inferior ao faturamento mínimo exigido por este, a Gestão de Suprimentos deverá: I – Avaliar, junto ao requisitante, a viabilidade técnica e orçamentária de antecipação de demanda para atingir o lote mínimo; II – Caso inviável o aumento, desclassificar o fornecedor e adjudicar ao próximo colocado, justificando a ação com base na economicidade logística e necessidade de abastecimento.

### **Seção II – Contratação de Serviços e Obras (Via E-mail)**

**Art. 6º.** A contratação de prestação de serviços continuados ou pontuais e obras de engenharia será conduzida através do e-mail corporativo oficial ([compras@faep.org.br](mailto:compras@faep.org.br)).

## **FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA**

|                                                                                  |                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>REGULAMENTO INTERNO</b>               | <b>CÓDIGO: RI.GSC.001</b> |
|                                                                                  | <i>COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS</i> | <b>REVISÃO: 00</b>        |

**Art. 7º.** O critério de julgamento será o de menor preço global, após a devida qualificação técnica da proposta.

- § 1º As propostas deverão detalhar cronograma, escopo, materiais inclusos e validade.
- § 2º Para serviços de alta complexidade técnica, poderá ser exigida a comprovação de atestado de capacidade técnica anterior.

**Art. 8º.** Para contratação de Obras, Reformas e Serviços de Manutenção Predial, é obrigatória a realização de Visita Técnica prévia pelos proponentes, a fim de garantir a precisão do orçamento e evitar aditivos contratuais futuros.

### **CAPÍTULO III – DA DISPENSA DE COTAÇÃO**

**Art. 9º.** Fica dispensada a obrigatoriedade de coleta de 03 (três) orçamentos, mediante justificativa fundamentada, nos seguintes casos:

1. Baixo Valor: Compras ou serviços de pronto pagamento com valor total de até R\$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a frações que não configurem fracionamento de despesa.
2. Emergência Assistencial ou Predial: Situações que coloquem em risco a vida de pacientes, a segurança dos colaboradores ou a integridade do patrimônio, devidamente justificadas pelo Diretor Técnico ou Administrativo da Unidade.
3. Fornecedor Exclusivo: Quando houver inviabilidade de competição, comprovada por carta de exclusividade emitida por órgão de registro de comércio ou sindicato da categoria.
4. Serviços Públicos Concessionados: Água, energia elétrica, gás encanado e telefonia fixa.

### **CAPÍTULO IV – DAS ALÇADAS DE APROVAÇÃO**

**Art. 10º.** Os processos de compra e contratação somente serão autorizados respeitando-se as seguintes alçadas de aprovação:

## **FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA**

|                                                                                  |                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|  | REGULAMENTO INTERNO               | CÓDIGO: RI.GSC.001 |
|                                                                                  | COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | REVISÃO: 00        |

| Faixa de Valor (Total do Pedido/Contrato) | Responsável pela Aprovação                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Até R\$ 30.000,00                         | Gerente da Unidade                                       |
| De R\$ 30.000,01 até R\$ 100.000,00       | Gerente Administrativo da FAEP                           |
| Acima de R\$ 100.000,00                   | Diretor Presidente (após parecer da Comissão de Compras) |

**Art. 11º.** Para processos acima de R\$ 100.000,00, será instituída uma Comissão Especial de Compras, composta por no mínimo 03 (três) membros, responsável por validar a regularidade do certame antes da assinatura do Presidente.

## CAPÍTULO V – DA HABILITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

### Seção I – Documentação Padrão

**Art. 12º.** Para fornecimento de materiais, contratos de locação, prestação de serviços que não alocam funcionários nas dependências da unidade, serviços pontuais, é obrigatória a regularidade fiscal no ato da emissão da Nota Fiscal, comprovada por:

1. Cartão CNPJ ativo;
2. CND Federal (Receita Federal e PGFN);
3. CND Estadual (Fazenda Estadual);
4. CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária da sede);
5. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
6. CND Trabalhista (CNDT).

### Seção II – Documentação para Serviços com Cessão de Mão de Obra (CLT)

**Art. 13º.** Para empresas de prestação de serviços continuados que aloquem funcionários nas dependências da unidade, além das CNDs do **Art. 12**, é obrigatória a apresentação mensal dos seguintes documentos para liberação do pagamento:

1. Folha de Pagamento analítica dos funcionários alocados no contrato;

## FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA

|                                                                                  |                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>REGULAMENTO INTERNO</b>               | <b>CÓDIGO: RI.GSC.001</b> |
|                                                                                  | <i>COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS</i> | <b>REVISÃO: 00</b>        |

2. Comprovante de pagamento de salários e benefícios (Vale Transporte e Vale Refeição);
  3. Guias de recolhimento de INSS (GPS) e FGTS (GFIP/SEFIP) quitadas, acompanhadas da relação de trabalhadores (RE);
  4. Comprovante de entrega de EPIs (quando aplicável);
  5. Controle de ponto dos funcionários alocados;
  6. Contrato de trabalho;
  7. Aviso de férias.
- **Parágrafo Único:** A FAEP reserva-se o direito de reter o pagamento da fatura caso sejam identificadas pendências trabalhistas ou previdenciárias que possam gerar responsabilidade solidária ou subsidiária à Instituição ou ao Poder Público Contratante.

## **CAPÍTULO VI – DA FORMALIZAÇÃO, FATURAMENTO E IDENTIFICAÇÃO**

**Art. 14º.** A formalização dar-se-á por: **I – Contrato de Prestação de Serviços:** Obrigatório para serviços continuados, locação de equipamentos e obras. **II – Ordem de Compra/Serviço:** Aceita para fornecimentos pontuais de materiais e serviços de pequena monta.

**Art. 15º.** É condição para o aceite da Nota Fiscal a inserção, no corpo da nota (campo Informações Complementares), dos seguintes dizeres, conforme os dados do contrato vigente na unidade solicitante:

- "Serviço/Material vinculado ao Contrato de Gestão nº [Nº/Ano]"
- "Competência: [Mês/Ano]"

## **CAPÍTULO VII – DA GESTÃO PATRIMONIAL (BENS PERMANENTES)**

**Art. 16º.** Todos os bens permanentes (equipamentos médicos, móveis, informática, veículos) adquiridos com recursos de contratos de gestão integram o patrimônio do Órgão Público Contratante, sendo reversíveis ao final do contrato.

**Art. 17º.** O processo de aquisição de bens patrimoniais deverá obedecer, obrigatoriamente, ao seguinte rito de autorização e prestação de contas:

## **FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA**

|                                                                                  |                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>REGULAMENTO INTERNO</b>               | <b>CÓDIGO: RI.GSC.001</b> |
|                                                                                  | <i>COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS</i> | <b>REVISÃO: 00</b>        |

1. **Solicitação Prévia:** Antes da realização da compra, a Unidade deverá encaminhar formalmente a necessidade ao Órgão Gestor do Contrato, apresentando a justificativa técnica, a relação de orçamentos (cotações) e demais documentações pertinentes para análise.
2. **Autorização e Compra:** Somente após o recebimento da resposta formal do Órgão Gestor autorizando a aquisição, a FAEP poderá emitir o pedido de compra.
3. **Recebimento e Comunicação:** Após o recebimento físico do bem e a conferência de sua integridade e especificações, a Unidade deverá enviar um Ofício ao Órgão Gestor comunicando a realização da aquisição. O Ofício deverá ser instruído com os seguintes anexos:
  - Cópia da Nota Fiscal;
  - Cópia do Mapa de Cotação (comprovação dos 3 orçamentos);
  - Cópia da Ordem de Compra;
  - Checklist de Recebimento e Conferência devidamente assinados.

## **CAPÍTULO VIII – DAS VEDAÇÕES E PENALIDADES**

**Art. 18º.** É vedada a contratação de fornecedores ou prestadores de serviços que:

1. Sejam dirigentes da FAEP ou da Unidade de Saúde solicitante;
2. Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigentes da FAEP, gestores da Unidade ou de servidores públicos com poder de fiscalização sobre o respectivo Contrato de Gestão;
3. Estejam declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**Art. 19º.** O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:

1. Advertência formal;
2. Multa compensatória ou moratória, conforme estipulado em contrato;
3. Suspensão temporária de participação em cotações da FAEP;

## **FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA**

|                                                                                  |                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|  | REGULAMENTO INTERNO               | CÓDIGO: RI.GSC.001 |
|                                                                                  | COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | REVISÃO: 00        |

4. Rescisão unilateral do contrato.

## CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 20º.** Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Casos omissos serão deliberados pela Diretoria da FAEP.

| Área                              | Elaboração       | Revisão | Aprovação         | Versão |
|-----------------------------------|------------------|---------|-------------------|--------|
| Gestão de Suprimentos e Contratos | Guilherme Romera |         | Luiz Carlos Jorge | 00     |

## FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200 – Centro Cívico - Fone: (11) 4798-7083  
e-mail: faep@faep.org.br - CEP: 08780-210 - Mogi das Cruzes – SP